

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4925/2533

บริษัทโรงแรมราชดำริ จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 3 เตรง, มาตรา 40 (2), มาตรา 70, มาตรา 78 สัตรง
บัญญัติฎราภาษัการค้ำทำยประมวลงษฎากร ประเภทการค้ำ 4 มาตรา

โจทก์จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเบกชดเชยและค่าการตลาตกับค่าส่งเสริมการตลาตตาม
สัญญาจ้างเป็นที่ปรึษาและปรึการทางเทคนิคัให้กับบริษัท พ. ซึ่เป็นบริษัทต่าง
ประเทศ เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ตาม ป.รษฎากร มาตรา
40(2)หาใช่เป็นค่าใช้จ่ายของโจทก์เองไม่ บริษัท พ. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาใน
ประเทศไทยเพื่อให้คำปรึษาแก่โจทก์ ยังถือไม่ได้ว่าบริษัท พ. ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย เมื่อโจทก์จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเบกชดเชยและค่าการตลาตกับค่าส่งเสริม
การตลาตให้กับบริษัท พ. โจทก์มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งกรม
สรรพากร ตาม ป.รษฎากร มาตรา 70 โจทก์จ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัท ฮ. ตามสัญญา
จ้างให้บริหารกิจการโรงแรมของโจทก์ แม้โจทก์จะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าการ
ตลาตหรือเงินจ่ายคืนให้กับบริษัท ฮ.สำหรับค่าใช้จ่ายที่บริษัทฮ.ตรองจ่ายแทนโจทก์ไป
ก่อนก็มีความหมายอย่างเดียวกับค่าจ้างทำของโจทก์มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้และ
การค้ำ ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งกรมสรรพากร ตาม ป.รษฎากร มาตรา 3 เตรง,78 สัตรง
รส.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2530 เจ้าพนักงานประเมินของจำเลย เรียกให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรมาตรา 70 สำหรับปี พ.ศ. 2526 จำนวน 114,970.77 บาท และเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 จำนวน 89,677.20 บาท รวม 204,647 บาทและปีภาษี พ.ศ. 2528 ให้นำเงินภาษี จำนวน 890,964.13 บาท (ที่ถูก 890,864.13 บาท) ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 3 เตรส และเงินเพิ่มตามมาตรา 27 จำนวน 347,069.37 บาท รวม 1,237,933 บาท กับสั่งให้โจทก์เสียภาษีการค้า เงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 และภาษี บำรุงเทศบาลจำนวน 844,569 บาท โดยให้นำไปชำระ ณ ที่ว่าการเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

โจทก์เห็นว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่สั่งให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินเพิ่ม และภาษีการค้า เงินเพิ่มและภาษีบำรุงเทศบาล รวม 2,287,149 บาท ดังกล่าวมา ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริง จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โจทก์เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงาน ประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ขอให้พิพากษาเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและ คำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างบริษัทเพ็น นินซูล่าโอเวอร์ซีส์แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกงให้ เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการโรงแรมของโจทก์ ในรอบระยะเวลา บัญชี พ.ศ. 2524 ถึง 2526 โจทก์ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัทเพ็นนินซูล่าโอเวอร์ ซีส์แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดังนี้ระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายเบิก ชดเชย ค่าการตลาด 2524 1,988,062.50

-

-2525

1,037,250.-

-

-2526 1,037,250.- 39,712.88 420,166.18

เงินค่าตอบแทนเฉพาะที่โจทก์จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและ"ค่าการตลาด" เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเพ็นนินซูลาโอเวอร์ซีส์แมนเนจเม้นท์ จำกัด จะต้องรับภาระจ่าย ด้วยตนเองอยู่แล้ว ดังนั้นเงินที่บริษัทดังกล่าวได้รับคืนจากโจทก์ย่อมถือเป็นเงินได้ และรายรับที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้า ตามประเภทการค้า 4 ชนิด 1 (ณ) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าและเงินค่าตอบแทนที่ โจทก์ ได้จ่ายให้แก่บริษัทเพ็นนินซูลาโอเวอร์ซีส์แมนเนจเม้นท์ จำกัด ทั้งหมดนั้น เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ อันถือได้ว่าเป็นเงินได้หตามประมวล รัษฎากร มาตรา 40(2)บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของฮ่องกง มิได้เข้ามาหรือถือว่าเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยโจทก์ผู้จ่ายเงินได้จึง มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70(1) แต่โจทก์มิได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2525 โจทก์ได้ตกลงว่าจ้างบริษัทฮ่องกงแอนด์ เชียงไฮ้โฮเต็ล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของฮ่องกงเป็นผู้ให้คำ ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการโรงแรมของโจทก์ โจทก์ได้จ่ายให้บริษัทฮ่องกงแอนด์เชียงไฮ้ โฮเต็ล จำกัดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2525 ถึง 2528 ดังนั้นรอบระยะเวลา บัญชีปีพ.ศ. ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าการตลาด2525(พ.ค.-ธ.ค.)

172,875.00

3,855.06

173,375.002526

950,812.50 5,137,692.98

3,954,039.282527

1,835,473.37

-

954,527.572528

11,789,020.37 1,177,383.86

4,850,878.24

ปรากฏว่าโจทก์ได้หักภาษีการค้า ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากรมาตรา 78 สัต
ตรส ในอัตราร้อยละ 3.3 (รวมภาษีบำรุงเทศบาล) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2525
เฉพาะค่าธรรมเนียมเกือบทั้งหมด ยกเว้นเดือนพฤศจิกายน 2526 โจทก์ได้หักภาษี
และนำส่งภาษีการค้าสำหรับค่าธรรมเนียมขาดไป 5,062.50 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายเบิก
ขาดเศษ และค่าการตลาดโจทก์มิได้หักภาษีการค้า ณ ที่จ่ายไว้เลย

สำหรับค่าตอบแทนที่โจทก์ได้จ่ายให้แก่บริษัทฮองกง-แอนด์-เซี่ยงไฮ้ โอเต็ล
จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคม 2528 เป็นเงิน
รวม 17,817,282.47 บาท นั้นโจทก์มิได้หักภาษีเงินได้หนีบุคคล ณ ที่จ่ายในอัตรา

ร้อยละ 5 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.4/2528 ลงวันที่ 3 มกราคม 2528 และที่
ป.8/2528 ลงวันที่ 12 เมษายน 2528

เงินค่าตอบแทนการให้บริการที่โจทก์ได้จ่ายให้แก่บริษัทฮองกงแอนด์เซียงไฮ้
ไฮเติล จำกัด นั้น เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ อันถือได้ว่าเป็นเงินได้
จากการรับจ้างทำของตามประเภทการค้า 4 ชนิด 1(จ) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า ค่า
ตอบแทนที่โจทก์ได้จ่ายให้แก่บริษัทดังกล่าวทั้งหมดจึงเป็นค่าจ้างทำของ บริษัทดัง
กล่าวเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของฮ่องกงเป็นบริษัทต่างประเทศและได้เข้ามา
ประกอบกิจการในประเทศไทย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2528โจทก์ได้จ่าย
ค่าจ้างทำของจำนวน 17,817,282.47 บาท ให้แก่บริษัทดังกล่าว โจทก์จึงมีหน้าที่หัก
ภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร มาตรา3 เตรส ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528
เป็นต้นไป ทั้งนี้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.4/2528 ลงวันที่ 3 มกราคม 2528 และ
ที่ ป. 8/2528ลงวันที่ 12 เมษายน 2528 แต่โจทก์มิได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้เลยโจทก์
จึงต้องรับผิดชอบชำระภาษีให้จำเลย ดังนี้ รอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ.ค่าจ้างที่จ่าย
17,817,282.47 ภาษี 890,864.13 เงินเพิ่ม 347,069.07รวม 1,237,933 บาท และ
ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2525เป็นต้นไป โจทก์ได้หักภาษีการค้า ณ ที่
จ่าย สำหรับค่าธรรมเนียมไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน และมีได้หักภาษีการค้า ณ ที่จ่าย
สำหรับเงินค่าใช้จ่ายเบิกชดเชยและเงินค่าการตลาดที่โจทก์ให้แก่บริษัทดังกล่าวโจทก์
จึงต้องรับผิดชอบชำระภาษีให้แก่จำเลย ดังนี้รอบระยะเวลาบัญชีปีพ.ศ. ภาษีการค้า ภาษี
บำรุงเทศบาล เงินเพิ่ม รวม2525 5,316.90

531.69

4,826.99

10,675.002526 272,903.84

27,290.38

205,901.59 506,095.002527 28,635.83

2,863.58

18,250.04

49,749.002528 180,847.86

18,084.78

79,118.13 278,050.00

รวม

844,569.00

ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ชำระภาษีดังกล่าว และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมาย

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติ ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรม ก่อนโจทก์ก่อสร้างโรงแรมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2524 โจทก์ได้ทำสัญญาสองฉบับกับบริษัทเพ็นนินซูล่าโอเวอร์ซีส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่โจทก์ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการโรงแรมของโจทก์ สัญญาฉบับแรกเป็น

สัญญาให้คำปรึกษาบริการโรงแรม การตลาด และค่าธรรมเนียม ตามเอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 13-34 แต่สัญญาฉบับนี้ไม่ทันใช้บังคับก็ถูกยกเลิกแล้วโจทก์ทำสัญญาฉบับที่สองกับบริษัทเดิมอีก เป็นสัญญาการให้บริการทางเทคนิค และปรึกษาตามเอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 1-12 ค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายให้ตามสัญญาแก่บริษัทดังกล่าวได้แก่ 1. ค่าที่ปรึกษา 2. ค่าใช้จ่ายเบิกชดเชย และ 3. ค่าการตลาดกับค่าส่งเสริมการตลาดต่อมาโจทก์ได้เลิกสัญญากับบริษัทเพ็นนินซูล่าโอเวอร์ซีส์แมนเนจเม้นท์ จำกัด และเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2525 โจทก์ได้ทำสัญญาใหม่กับบริษัทฮ่องกงแอนด์เซี่ยงไฮ้โฮเต็ล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย เป็นสัญญาการดำเนินการหรือประกอบการโดยให้คำปรึกษาและให้บริการกับควบคุมดูแลกิจการของโจทก์ในด้านบริหาร การก่อสร้างโรงแรม และเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ โจทก์จ่ายค่าตอบแทนให้ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียม 2. ค่าใช้จ่ายเบิกชดเชยและ 3. ค่าการตลาดกับค่าส่งเสริมการตลาด ตามสัญญาระหว่างโจทก์กับบริษัทฮ่องกงแอนด์เซี่ยงไฮ้โฮเต็ล จำกัด เอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 35-74 สำหรับค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายให้กับบริษัทเพ็นนินซูล่าโอเวอร์ซีส์แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทฮ่องกงแอนด์เซี่ยงไฮ้โฮเต็ล จำกัดซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายเบิกชดเชย และค่าการตลาดกับค่าส่งเสริมการตลาดนั้น โจทก์ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งให้แก่จำเลย ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์ สำหรับปี พ.ศ. 2526 ตามมาตรา 70(1) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินภาษีและเงินเพิ่มจำนวน 205,647 บาท และสำหรับปี พ.ศ. 2528 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินค่าภาษีและเงินเพิ่มจำนวน 1,237,933 บาท กับภาษีสำหรับปี พ.ศ. 2525-2528 ตามมาตรา 78 สัตตรส แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินค่าภาษีการค้าภาษีบำรุงเทศบาล และเงินเพิ่มจำนวน 844,569 บาท ตามเอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 3-8 ตามลำดับ รวมเป็นเงินค่าภาษี และเงินเพิ่มทั้งหมด จำนวน 2,287,149 บาท ที่โจทก์ถูกประเมิน โจทก์ได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามเอกสารหมายเลข

จ.1 แผ่นที่ 10-13ปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์เสียโดยยืนตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ตามเอกสารหมาย จ.1แผ่นที่ 15-17

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ค่าใช้จ่ายเบิกชดเชยและค่าการตลาดกับค่าส่งเสริมการตลาดที่โจทก์จ่ายให้บริษัทเพ็นนินซูล่าโอเวอร์ซีส์แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นค่าใช้จ่ายของโจทก์เอง ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ทดรองจ่ายไปแล้วโจทก์จ่ายคืนให้ ภายหลังตามสัญญาระหว่างโจทก์กับบริษัทดังกล่าว ไม่ใช่เป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ของบริษัทดังกล่าว ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(2) นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การที่บริษัทดังกล่าวปฏิบัติงานให้ตามสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์นั้น บริษัทดังกล่าวจะต้องมีค่าใช้จ่ายของบริษัทเองเพื่อการทำงานให้บรรลุผลตามสัญญา แม้นางสาวพวงพร ปิ่นรัตน์ พยานโจทก์จะเบิกความว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ซึ่งรวมถึงค่าโฆษณาในต่างประเทศเกี่ยวกับกิจการโรงแรมของโจทก์ และค่าจัดนิทรรศการของโจทก์ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้จ่ายแทนโจทก์ไปก่อนหน้านี้ เป็นค่าใช้จ่ายของโจทก์เองก็ตามคำเบิกความเช่นนี้ ก็ขัดต่อเหตุผล เพราะโจทก์ว่าจ้างบริษัทดังกล่าวให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่โจทก์ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการโรงแรมของโจทก์ บริษัทดังกล่าวจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากโจทก์ตามสัญญาที่ได้ทำไว้ต่อกัน การที่โจทก์กล่าวอ้างและนำสืบว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้ค่าจ้างจากโจทก์แต่กลับต้องออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโจทก์แทนโจทก์ไปก่อนแล้ว โจทก์จึงชดใช้ให้ในภายหลังนั้น ยากที่จะรับฟังได้เพราะบริษัทดังกล่าวย่อมจะต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนในการปฏิบัติงานให้โจทก์ตามสัญญาอย่างยิ่ง เนื่องจากโจทก์อาจบิดพลิ้วไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่บริษัทดังกล่าวทดรองจ่ายไปก่อนคืนให้ บริษัทดังกล่าวก็เป็นได้ กรณีนี้เห็นว่าค่าใช้จ่ายเบิกชดเชยและค่าการตลาดกับค่าส่งเสริมการตลาดที่โจทก์จ่ายให้บริษัทดังกล่าวนั้นเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้โจทก์ของบริษัทดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(2)หาใช่เป็นค่าใช้จ่ายของโจทก์เองซึ่งบริษัทดังกล่าวทดรองจ่ายไปแล้วโจทก์จ่ายคืนให้ภายหลังไม่ ดังเหตุผลที่ได้

กล่าวมาแล้ว ทั้งสัญญาที่โจทก์ทำกับบริษัทดังกล่าวพร้อมคำแปลก็ไม่มีข้อความตอนใดระบุว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของโจทก์เองแต่ประการใด...

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า บริษัทเพ็นนินซูล่าโอเวอร์ซีส์แมนเนทमेंท์จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทยนั้น โจทก์ไม่มีพยานมาเบิกความยืนยันเช่นนั้นเลยโจทก์คงมีแต่นางสาวพวงพร ปิ่นรัตน์ มาเบิกความตอบคำถามด้านของทนายจำเลยเพียงว่า บริษัทดังกล่าวได้จัดส่งคนของบริษัทเข้ามาในประเทศไทย เพื่อให้คำปรึกษาแก่โจทก์ด้วย ที่โจทก์กล่าวอ้างว่า การที่บริษัทดังกล่าวส่งคนเข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้คำปรึกษาแก่โจทก์ ย่อมถือว่าบริษัทได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแล้วนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย เพราะเห็นได้ว่า การที่คนของบริษัทดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่โจทก์นั้น เป็นเพียงการให้คำปรึกษาแนะนำในการประกอบกิจการของโจทก์เท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการเข้ามาประกอบกิจการของบริษัทดังกล่าวแต่ประการใด ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่อาจฟังได้ว่า บริษัทดังกล่าวประกอบกิจการในประเทศไทย...

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า เงินที่โจทก์จ่ายให้บริษัทฮองกงแอนด์เซี่ยงไฮ้ไชนีส จำกัด ในปี พ.ศ. 2528 จำนวน 17,817,282.47 บาทและเงินที่โจทก์จ่ายให้บริษัทเดียวกันนี้ระหว่างปี พ.ศ. 2525 ถึง 2528 เป็นเงินจำนวน 16,256,814.49 บาทนั้น ไม่ใช่จ่ายเป็นค่าจ้างทำของ แต่เป็นเงินที่โจทก์จ่ายให้บริษัทดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมและเป็นเงินที่โจทก์จ่ายคืนให้บริษัทดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายที่บริษัทดังกล่าวทดรองจ่ายแทนโจทก์ไปก่อนนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่โจทก์จ้างบริษัทดังกล่าวเข้ามาดำเนินกิจการโรงแรมของโจทก์ก็เพื่อหวังผลสำเร็จในการประกอบกิจการของโจทก์โดยอาศัยความสามารถในการบริหารงานของบริษัทดังกล่าว ดังได้ความจากนางสาวพวงพรปิ่นรัตน์ พยานโจทก์ว่า บริษัทดังกล่าวเข้ามาดำเนินกิจการของโจทก์โดยจัดส่งคนมาควบคุมการทำงานขอโจทก์ด้วย บริษัทดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการ

บริหารกิจการโรงแรมและได้บริหารกิจการโรงแรมต่าง ๆ ทั่วโลก การที่โจทก์จ้าง บริษัทดังกล่าวมาบริหารโรงแรมของโจทก์ก็เพื่อให้กิจการโรงแรมของโจทก์เป็นไปด้วยดี ดังนั้นเงินที่โจทก์จ่ายให้บริษัทดังกล่าวก็เพื่อผลสำเร็จแห่งการงานที่บริษัทจะบริหารโรงแรมให้โจทก์จึงถือเป็นเงินค่าจ้างทำของ แม้โจทก์จะเรียกเงินที่โจทก์จ่ายให้บริษัทดังกล่าวว่าเป็นค่าการตลาด ค่าธรรมเนียม หรือเงินย่ำดินให้บริษัทดังกล่าวสำหรับค่าใช้จ่ายที่บริษัทดังกล่าวได้ทดรองจ่ายแทนโจทก์ไปก็ตาม แต่แท้จริงเงินที่โจทก์จ่ายให้บริษัทดังกล่าวล้วนเป็นค่าจ้างทำของทั้งสิ้น เพราะเห็นได้ชัดว่า โจทก์จ้างบริษัทดังกล่าวบริหารงานของโจทก์ จึงไม่มีเหตุผลที่บริษัทดังกล่าวจะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนโจทก์แล้วเรียกคืนจากโจทก์ในภายหลังซึ่งทำให้บริษัทดังกล่าวมีแต่จะขาดทุน จึงพึงได้ว่าเงินที่โจทก์จ่ายให้บริษัทดังกล่าวนั้นเป็นค่าจ้างทำของทั้งสิ้น เจ้าพนักงานประเมินสั่งให้โจทก์เสียภาษีและเงินเพิ่มทุกรายการชอบด้วยกฎหมายแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ตัน เวทไวย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ